

1501337-34.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085088/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 23916233 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 475/22/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2085088 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501337-34.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501337-34.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085088/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 23916233 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 475/22/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2085088 - 02º D.P. SANTA

BARBARA DOESTE, 475/22/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos.

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA, (com qualificação à fl. 14) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 28/03/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 28 de março de 2022, por volta de 16h30, na Rua Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza nº 402, casa 03, Cidade Nova, nesta cidade e comarca, JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA, qualificado a fls. 18, guardava e

mantinha em depósito, para fornecer a terceiros, 112 (cento e doze) microtubos contendo cocaína, com peso estimado de 73g (setenta e três gramas), e 42 (quarenta e duas) pedras de "crack", com peso estimado de 11g (onze gramas), sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 56/57); notificação do réu (fl. 82); 2) o recebimento da denúncia (fls. 97/98) em 08/07/2022; 3) resposta a acusação (fls. 95/96); e 4) a colheita de prova oral em sede policial (fls. 8, 10 e 12). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto, a concessão da liberdade provisória de JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA nesta fase processual (fls. 46/47).

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 6/7); auto de exibição e apreensão (fl. 11); autos de constatação preliminar (fl. 17); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 91/93).

2.2. Da autoria.

A autoria de JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA, também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 8, 10 e 12), ao auto de exibição e apreensão (fl. 11), aos laudos periciais (fls. 91/93) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "o denunciado promovia o comércio de entorpecentes que eram mantidas em sua residência, todas embaladas individualmente e prontas para a venda ilícita."

Nesse sentido, a testemunha Alberto Firmino dos Santos, guarda civil municipal, em sede policial (fl. 8), declarou que: "Estava em patrulhamento no Parque Zabane e na Rua Francisco Alves, oposto ao nº. 605, abordou a pessoa de JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA, em busca pessoal foi localizado R\$ 380,00 em espécie. Durante a entrevista o depoente informou ao acusado que havia informações que o mesmo era o responsável por abastecer os pontos de venda de droga daquela rua. Face a informação, o acusado confessou que no interior de sua casa, mais precisamente em um rack havia "pinos" com cocaína e pedras de crack, bem como, o dinheiro encontrado consigo era proveniente da venda de drogas. O depoente e sua equipe se dirigiram até a residência do acusado, sito na Rua Te. José Gabriel de Oliveira e Silva, nº. 402, casa 3, e no móvel informado, no interior da gaveta foi localizado 112 micro tubos contendo cocaína, e atrás do rack 42 pedras de crack. O acusado foi apresentado no plantão policial, onde a Autoridade Policial após tomar conhecimento dos fatos e das circunstâncias ratificou a prisão, autuando José Henrique por infração ao Artigo 33 da Lei 11.343/06, permanecendo o mesmo preso, aguardando a audiência de custódia."

Em juízo acrescentou que tinha a informação de que o réu estaria gerenciando o tráfico de entorpecentes. Presenciaram o réu saindo de uma residência. O réu e dois indivíduos. Com o réu apenas dinheiro foi localizado. O réu confessou aos guardas que estaria traficando e informou que haveria drogas em sua residência, cerca de 04 quadras do local. Levou os guardas até o local e mostrou onde a droga se encontrava.

A testemunha Jairo José dos Santos, guarda civil municipal, em sede policial (fl. 10), declarou que: "Estava em patrulhamento no Parque Zabane e na Rua Francisco Alves, oposto ao nº. 605, abordou a pessoa de JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA, em busca pessoal foi localizado R\$ 380,00 em espécie. Durante a entrevista o depoente informou ao acusado que havia informações que o mesmo era o responsável por abastecer os pontos de venda de droga daquela rua. Face a informação, o acusado confessou que no interior de sua casa, mais precisamente em um rack havia "pinos" com cocaína e pedras de crack, bem como, o dinheiro encontrado consigo era proveniente da venda de drogas. O depoente e sua equipe se dirigiram até a residência do acusado, sito na Rua Te. José Gabriel de Oliveira e Silva, nº. 402, casa 3, e no móvel informado, no interior da gaveta foi localizado 112 micro tubos contendo cocaína, e atrás do rack 42 pedras de crack. O acusado foi apresentado no plantão policial, onde a Autoridade Policial após tomar conhecimento dos fatos e das circunstâncias ratificou a prisão, autuando José Henrique por infração ao Artigo 33 da Lei 11.343/06, permanecendo o mesmo preso, aguardando a audiência de custódia."

Em juízo informou que tinha uma informação de que a pessoa de José Henrique estaria traficando. O abordou na rua. O réu somente possuía dinheiro. Mas ao ser alertado da denúncia anônima, o réu confessou e levou os réus até sua residência, cerca de 04 quadras do local.

Por sua vez, o acusado JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA, solo policial (fl. 12), permaneceu em silêncio. O réu foi pessoalmente notificado (fl. 82), de modo que conhecia a imputação contra ele dirigida. Alterou seu endereço e não foi localizado posteriormente, de maneira que possível a decretação de revelia. Nesse sentido: Apelação. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", da Lei 11343/06) - Preliminar da defesa pela anulação do processo em razão da ausência de citação - Inocorrência - Réu devidamente notificado, nos termos do art. 55 da Lei 11343/06 - Ausência de prejuízo - Preliminar da defesa pela nulidade da instrução e da sentença pela decretação da revelia - Não cabimento - Preliminares afastadas - (...) (TJSP; Apelação Criminal 1501440-08.2020.8.26.0599; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2022; Data de Registro: 28/02/2022).

Ao final da instrução probatória, a condenação se impõe. Ora, o depoimento apresentado pelos guardas civis municipais, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento do guarda civil, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidas, 112 (cento e doze) microtubos contendo cocaína e 42 (quarenta e duas) pedras de

"crack". Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior (cf. fls. 129/131), sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade é tolerada sem exasperação da pena-base. Todavia, a variedade da droga, "crack" e "cocaína" permitem a exasperação.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal, resultando em "05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, em vista da inexistência de quaisquer agravantes e atenuantes, mantenho o estabelecido na etapa anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Por outro lado, está presente a causa de diminuição referente ao redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, porque não há prova suficiente de que o réu se dedique às atividades criminosas nem íntegra organização criminosa. O mero relato dos GCMs de que teriam recebido notícia de que o réu seria "gerente" do tráfico não é suficiente para demonstrar dedicação delitativa. O réu é primário (fl. 39) e ficou em silêncio em solo policial, de modo que nada há a afastar a incidência da causa de diminuição.

No mais, a redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, levando-se em conta os elementos dos autos, tenho que a redução deva ser feita no máximo, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 01 (um) ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa.

São penas finais do réu José Henrique, assim: 01 (um) ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa.

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à quantidade da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime aberto.

Hoje, é entendimento tranquilo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a substituição da pena corporal na hipótese de tráfico privilegiado, que não é delito equiparado a hediondo.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por:

- a) prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída;
- b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, quantia esta que deverá ser revertida para entidade pública ou particular com destinação social a ser indicada em sede de execução. Valor unitário do dia-multa no piso legal. Desnecessárias outras observações.

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra JOSÉ HENRIQUE BATISTA DA SILVA (com qualificação às fls. 14), por haver incorrido nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a 01 (um) ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto;

SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo;

Recursos em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se esta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral;
- b) expeça-se guia de execução definitiva;
- c) autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;
- e) expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos.

Com fundamento no artigo 63, I, da Lei de Drogas, decreto o perdimento do aludido bem, por considerá-lo vinculado à prática delitiva.
Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria.
Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos.
Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA